# Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de Software

**CONTRATANTE:** [Razão Social da Empresa ou Nome Completo], CNPJ/CPF nº [Preencher], com sede em [Preencher Endereço Completo], neste ato representada por seu representante legal [Nome do Responsável], [Nacionalidade], [Estado Civil], [Profissão], portador(a) do RG nº [Preencher] e CPF nº [Preencher], doravante denominada CONTRATANTE.

**CONTRATADA:** Vanderlei Dias Mendes, brasileiro, [Estado Civil], Desenvolvedor de Software, portador do CPF nº 072.501.549-74 e RG nº [Preencher], com sede na Av Osvaldo Valle Cordeiro 1260, AP 91 Torre 2, São Paulo/SP, doravante denominada CONTRATADA.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Licenciamento e Manutenção de Software (SaaS), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto:

1. O desenvolvimento, parametrização e implementação do Sistema de Gestão Exclusivo para a academia Almeida JJ, englobando controle financeiro, gestão de alunos com CRUD completo, ficha de inscrição digital nativa, painel dashboard inteligente e servidor de disparos de WhatsApp integrado.
2. O licenciamento de uso do software para a CONTRATANTE.
3. A prestação contínua de serviços de hospedagem (nuvem), manutenção técnica e correções de bugs.

## CLÁUSULA 2 - DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços e licenciamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores:

**2.1. Taxa de Implementação (Setup):** O valor fixo e único de R$ 3.250,00 (Três mil, duzentos e cinquenta reais), referente à programação, banco de dados, design da plataforma, design da ficha de matrícula exclusiva e infraestrutura de base. *Forma de pagamento:* 50% no aceite deste contrato e 50% na aprovação final do sistema, via PIX.

**2.2. Taxa de Manutenção e Hospedagem (Mensalidade):** O valor mensal de R$ 200,00 (Duzentos reais), referente ao licenciamento contínuo de uso do software, despesas técnicas com servidores de banco de dados (Supabase), servidores de front-end (Vercel) e suporte técnico preventivo. *Vencimento:* Todo dia [Preencher Dia] de cada mês, via PIX.

## CLÁUSULA 3 - DO PRAZO (FIDELIDADE) E DA RENOVAÇÃO

**3.1.** O presente contrato é celebrado pelo prazo determinado de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega oficial do sistema. **3.2.** Após os 12 meses, o contrato será prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, podendo a mensalidade de R$ 200,00 sofrer reajuste anual pelo índice IGPM ou IPCA.

## CLÁUSULA 4 - DO INADIMPLEMENTO E DAS PENALIDADES

**4.1. Multa por Atraso:** Em caso de atraso superior a 5 (cinco) dias no pagamento da mensalidade de R$ 200,00:

- Será cobrada multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela devida.
- Incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die* (por dia de atraso).

**4.2. Suspensão do Sistema:** Caso o atraso supere 15 (quinze) dias, a CONTRATADA reserva-se o direito de suspender o acesso do cliente ao sistema temporariamente até a regularização dos débitos.

**4.3. Multa Rescisória (Quebra de Fidelidade):** Tendo em vista o investimento inicial em tempo de estruturação da plataforma a longo prazo, caso a CONTRATANTE solicite o cancelamento e desativação do sistema antes de cumpridos os 12 meses estipulados na Cláusula 3, a CONTRATANTE deverá pagar uma multa rescisória equivalente a **15% (quinze por cento)** do valor total das mensalidades restantes para completar o período de 12 meses (Reduzido em adequação ao Art. 413 do Código Civil).

**4.4. Rescisão sem Multa:** Após o período de 12 meses, o cliente poderá rescindir o contrato a qualquer momento, sem multa rescisória, bastando avisar com 30 (trinta) dias de antecedência.

**4.5. Mau Uso:** Em caso de infrações graves à lei e uso indevido do sistema de envios em massa de WhatsApp para SPAM malicioso, a CONTRATADA pode encerrar o contrato imediatamente, sem aviso prévio e sem devolução de quantias.

## CLÁUSULA 5 - DOS DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

**5.1.** Fica estabelecido que o código-fonte, a estrutura de banco de dados e as tecnologias (design UX/UI, scripts do motor do WhatsApp, etc.) da plataforma são de propriedade exclusiva da CONTRATADA (Vanderlei Dias Mendes). **5.2.** A entrega engloba o Direito de Uso (Licenciamento Comercial em nuvem) da solução. A CONTRATANTE não poderá copiar, revender, transferir a terceiros ou solicitar o registro autoral em seu próprio nome. **5.3.** A base de dados cadastrais (nomes, telefones, finanças dos alunos, assinaturas) gerada dentro da plataforma é de inteira e exclusiva propriedade da CONTRATANTE. Em caso de cancelamento, a CONTRATADA fornecerá essas informações em formato de planilha (CSV) mediante a quitação das faturas em aberto.

## CLÁUSULA 6 - SUPORTE E LIMITAÇÕES TÉCNICAS (SLA)

**6.1.** A mensalidade de R$ 200,00 cobre garantia técnica contra falhas (bugs) que paralisem o uso normal da ferramenta, bem como os custos primários de servidores em nuvem. **6.2. Acordo de Nível de Serviço (SLA):** O suporte técnico ocorrerá em dias úteis, das 09h às 18h (Horário de Brasília). Falhas críticas de paralisação terão resposta em até 24 horas úteis. **6.3. Novos Módulos:** O desenvolvimento de inovações estruturais (ex: criar um aplicativo móvel nativo para as lojas virtuais) não está incluso neste valor e dependerá de um novo orçamento aditivo aprovado pelas partes. **6.4. Isenção sobre o WhatsApp:** A CONTRATADA fornece a infraestrutura de conexão ao WhatsApp, mas não possui controle sobre as políticas da Meta. A CONTRATADA isenta-se de qualquer responsabilidade, devolução de valores ou perdas e danos caso o número da CONTRATANTE seja bloqueado ou banido pelo WhatsApp devido a envios em massa, denúncias de usuários ou mudanças nas diretrizes da plataforma.

**6.5. Boas Práticas Anti-Banimento e SPAM no WhatsApp:** Para prevenir o banimento do número institucional da CONTRATANTE pelo sistema anti-spam da Meta (WhatsApp), a CONTRATANTE se compromete civil e tecnicamente a seguir estas diretrizes ao utilizar a plataforma:

- **Intervalo e Aquecimento (Warm-up do número):** Nunca fazer disparos em massa em centenas de contatos de uma única vez, principalmente com "números novos". Sugere-se envios espaçados e em lotes menores.
- **Relacionamento Prévio:** Disparar mensagens e notificações (cobranças, promoções, recados) unicamente a alunos pré-cadastrados no sistema e que tenham concedido autorização de recebimento.
- **Resposta Bidirecional:** O WhatsApp prioriza números que participam de conversas humanas em vez de apenas agir como um "robô automático". A equipe da Almeida JJ deve intercalar respostas manuais e interação orgânica.
- **Botão de Descadastramento (Opt-out):** Permitir e respeitar o desejo de qualquer contato de não receber novas mensagens, arquivando-o internamente. Evitar envios a contatos que marquem as mensagens anteriores como spam ou os bloqueiem. *(O descumprimento destas práticas é de inteira responsabilidade da CONTRATANTE).*

## CLÁUSULA 7 - PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

**7.1.** Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a CONTRATANTE atua como Controladora dos dados pessoais de seus alunos, sendo a única responsável por coletar o consentimento legal para o armazenamento das informações e envio de mensagens. **7.2.** A CONTRATADA atua estritamente como Operadora, fornecendo o sistema para o processamento, não se responsabilizando pelo conteúdo das mensagens enviadas ou pela licitude da coleta dos dados inseridos na plataforma pela CONTRATANTE.

## CLÁUSULA 8 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

**8.1.** Por estarem justos e acertados, as partes assinam documentalmente o presente acordo, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surta seus efeitos jurídicos formais e atue como Título Executivo Extrajudicial. **8.2.** As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo, [Dia] de [Mês] de 2026.

---

**Vanderlei Dias Mendes**
(Contratada / Desenvolvedor)
CPF: 072.501.549-74
RG: [Preencher]

---

**Almeida JJ / [Nome do Representante Legal]**
(Contratante)
CPF/CNPJ: [Preencher]

**TESTEMUNHAS:**

1. _____

Nome: CPF:

2. _____

Nome: CPF: